

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2016/8172

- Acusados: Claudemir Jubert Menegatti
Dirk Adamski
Jorge Gustavo Lara Paravela
Josué Eliseu Antoniassi
Mauro Marelli
- Ementa: Não elaboração das demonstrações financeiras da companhia – não realização da assembleia geral ordinária e não envio das informações periódicas à CVM. Multas pecuniárias e absolvição.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, e considerando, de um lado, a gravidade das infrações e, de outro, a primariedade dos Acusados, decidiu:
1. APLICAR ao acusado Jorge Gustavo Lara Paravela, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores e de diretor-financeiro da Duxxi Imobiliária:
 - a. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$40.000,00, por não ter elaborado e não ter apresentado as demonstrações financeiras anuais relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014 no prazo previsto, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76; e
 - b. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$40.000,00, por não ter elaborado e não ter apresentado o Formulário ITR referente ao 1º trimestre de 2015, em desacordo com o art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, e com o art. 21, V, c/c o art. 29, II, da Instrução CVM nº 480/09.
 2. APLICAR ao acusado Mauro Marelli, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores e de novos negócios:
 - a. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$40.000,00, por não ter elaborado e não ter apresentado as demonstrações financeiras anuais relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015, em infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; e
 - b. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$50.000,00, por não ter elaborado e não ter apresentado os Formulários ITRs dos 2º e 3º trimestres de 2015, em desacordo com o disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76 e com o art. 21, V, c/c o art. 29, II, da Instrução CVM nº 480/09.
 3. APLICAR ao acusado Dirk Adamski, na qualidade de presidente do conselho de administração da companhia, a penalidade de multa

pecuniária no valor de R\$40.000,00, por não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

4. APLICAR ao acusado Claudemir Jubert Menegatti, na qualidade de membro do conselho de administração, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$40.000,00, por não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.
5. ABSOLVER o acusado Josué Eliseu Antoniassi, na qualidade de membro do conselho de administração e de diretor-presidente da companhia, da imputação de descumprimento das obrigações relacionadas à elaboração de demonstrações financeiras, realização de assembleias gerais ordinárias e de entrega de informações periódicas.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Por força do disposto no Decreto nº 8.652/2016, a decisão absolutória transita em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi dos Santos, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez .

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/8172
SEI nº 19957.007946/2016-00

Acusados: Claudemir Jubert Menegatti
Dirk Adamski
Jorge Gustavo Lara Paravela
Josué Eliseu Antoniassi

Mauro Marelli

Assunto: Apurar a responsabilidade dos administradores da companhia pelo descumprimento do dever de enviar à CVM informações periódicas – não elaboração das demonstrações financeiras – não convocação das assembleias gerais ordinárias.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

VOTO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP, ou "Acusação") para apurar a responsabilidade de Claudemir Jubert Menegatii, Dirk Adamski, Jorge Gustavo Lara Paravela, Josué Eliseu Antoniassi e Mauro Marelli, na qualidade de diretores e membros do conselho de administração da Duxxi Imobiliária S.A. ("Duxxi", ou "Companhia"), por não fazer elaborar as demonstrações financeiras da Companhia, não realizar assembleia geral ordinária e não enviar à CVM informações periódicas.

2. Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-A da Deliberação CVM nº 538/08¹, ele tramita sob o rito simplificado, definido no art. 38-A dessa Deliberação².

3. Assim sendo, adoto, com fulcro no art. 38-D³ da referida deliberação, o relatório elaborado pela SEP.

I – Do Mérito.

4. Os elementos coligidos nos autos são incontroversos de que os administradores da Duxxi descumpriram as obrigações relacionadas à elaboração de demonstrações financeiras, realização de assembleias gerais ordinárias e entrega de informações periódicas.

5. No que se refere à autoria destas irregularidades, o acusado **Josué Eliseu Antoniassi alegou ter permanecido nos cargos** de presidente do conselho de administração e diretor-presidente da Companhia por apenas dois meses, mais especificamente, entre 27.07.2015 e 01.09.2015, conforme faz prova a documentação anexa à sua defesa.

6. Diante destes, a SEP reconheceu que o acusado teria deixado de ter o dever, desde a sua renúncia, de prestar informações em nome da sociedade, nos termos do art. 151 da Lei nº 6.404/76⁴, conclusão com a qual me filio, uma vez que o mencionado dispositivo é claro em estabelecer que a renúncia torna-se eficaz perante a companhia a partir do momento em que é entregue pelo administrador.

7. **O acusado Claudemir Jubert Menegatii trouxe aos autos carta de renúncia⁵ ao cargo de membro do conselho de administração da Duxxi, datada de 27.07.2015, buscando eximir a sua responsabilidade. Contudo, a acusação que lhe foi dirigida diz respeito à não convocação de assembleia geral ordinária referente ao término do exercício social findo em 31.12.2014.** Assim, a referida

assembleia deveria ter sido providenciada nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, conforme determina o art. 132 da Lei das S.A.⁶, ou seja, até 30.04.2015, período em que o acusado ainda exercia as suas funções na Companhia, razão pela qual tal argumento não lhe aproveita.

8. Diante de todo o exposto, e, considerando, de um lado, a gravidade das infrações e, de outro, a primariedade dos Acusados, voto, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76⁷, nos seguintes termos:

- a) Pela condenação de **Jorge Gustavo Lara Paravela**, na qualidade de **diretor de relações com investidores e de diretor-financeiro**:
 - (i) à **multa pecuniária no valor de R\$40.000,00** por não ter elaborado as demonstrações financeiras anuais relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014 no prazo previsto, ficando impossibilitada a elaboração e a entrega dos formulários de referência de 2015 e a DFP de 2014, em descumprimento ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; e
 - (ii) à **multa pecuniária no valor de R\$40.000,00** por não ter elaborado e apresentado o Formulário ITR referente ao 1º trimestre de 2015, em desacordo com o art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, e com o art. 21, V, c/c o art. 29, II, da Instrução CVM nº 480/09..
- b) Pela condenação de **Mauro Marelli**, na qualidade de **diretor com relações com investidores e de novos negócios**:
 - (i) à **multa pecuniária no valor de R\$40.000,00** por não ter elaborado, nem apresentado, as demonstrações financeiras anuais relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015, ficando impossibilitada a elaboração, bem como a entrega, do Formulário DFP de 2015, em infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; e
 - (ii) à **multa pecuniária no valor de R\$50.000,00** por não elaborado, nem apresentado, os Formulários ITRs dos 2º e 3º trimestres de 2015, em desacordo com o disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76 e no art. 21, V, c/c o art. 29, II, da Instrução CVM nº 480/09..
- c) Pela condenação de **Dirk Adamski**, na qualidade de **presidente do conselho de administração**, à **multa pecuniária no valor de R\$40.000,00**, por não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.
- d) Pela condenação de **Claudemir Jubert Menegatti**, na qualidade de **membro do conselho de administração**, à **multa pecuniária no valor de R\$40.000,00** por não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014, em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

e) Pela **absolvição de Josué Eleiseu Antoniassi**.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR

¹ Com as modificações introduzidas pelas Deliberações CVM números 552/08;775/20717 e 780/2017.

² Art.38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.

³ Art.38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.

⁴ Art. 151. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento em que He for entregue a comunicação não escrita do renunciante, e, em relação a terceiros de boa-fé, após o arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderá ser promovidos pelo renunciante.

⁵ DOC. SEI nº 0385596, fls. 7.

⁶ Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma assembleia geral para: I – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III – eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; e IV – aprovar a correção da expressão monetária do capital social (art. 167).

⁷ “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas deste Lei, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), de suas resoluções de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas, ou cumulativamente: (...) II – multa; (...)”.